

1500388-88.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0028635-54.2010.8.26.0482 - fls. 40/41).

Deste modo, aplico as penas-base em patamares superiores aos mínimos, aplicando-lhes a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o tráfico de drogas, e em 02 (dois) mês e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500388-88.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 13 de junho de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500388-88.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉVERTON LUÍS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ÉVERTON LUÍS DOS SANTOS, qualificado nos autos (fls. 13), foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006 e 329, "caput" do Código Penal, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 01/03 e aditamento a fls. 04), no dia 26 de abril de 2021, por volta das 12h50min, na rua Pedro Martin, nº 350, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade e comarca, tinha a posse, para fins de fornecimento a terceiros, de cerca de 7,47g (sete gramas e quarenta e sete centigramas), distribuídos em 5 (cinco) invólucros, sendo 4 (quatro) plásticos e 1 (um) de papel, da erva Cannabis sativa L, vulgarmente

denominada maconha, substância capaz de determinar dependência e cujo princípio ativo, o Tetrahydrocannabinol, está relacionado em lista anexa da Portaria nº 344/98-SVS/MS, atualizada pela Resolução RDC nº 314/2019 como droga proscriita no território nacional, bem como, durante a abordagem policial, recusando-se inicialmente à busca pessoal, investiu contra os policiais, tentando atingir-lhes com socos, ao tempo em que ameaçava de que, “se for preso eu vou matar a família dos policiais”, resistindo, com tal violência física e moral, ao ato legal dos servidores públicos.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/07), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 08 e 09) e de interrogatório (fls. 10/11), cópia do documento de identidade civil do acusado (fls. 16), Pesquisa Prodesp (fls. 17/23), Boletim de Ocorrência (fls. 27/29), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 30/31), fotografias da substância entorpecente apreendida (fls. 32), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 33), Folha de Antecedentes (fls. 36/39) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 40/42).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 52/56) e da Defesa (fls. 57/67), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 68/74), com a expedição do respectivo mandado (fls. 75/76), devidamente cumprido (fls. 81/82), advindo aos autos Comprovante de depósito judicial (fls. 90; Guia a fls. 93 – R\$41,00), Termo de depoimento de testemunha (fls. 101), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2113242 – fls. 104/107), Laudo Pericial Definitivo – Exame Químico-Toxicológico (fls. 108/110) e Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 115/123).

Oferecida a denúncia (fls. 01/03 – aditamento a fls. 04), e após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do 316, §único do CPP (fls. 147), o réu foi notificado (certidão a fls. 152) e, por meio de Defensor dativo (fls. 148), ofertou resposta (fls. 154/158), com pedido de instauração de incidente de verificação de dependência toxicológica, tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 162), sido recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 187/188).

Na sequência, instaurou-se o incidente de dependência toxicológica (fls. 217/218), seguindo-se de nova análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, §único do CPP (fls. 235).

O acusado foi citado (fls. 243) e, durante a instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 03.11.2021, à inquirição de uma testemunha (fls. 251/252), e, em 01.12.2021, à inquirição de quatro testemunhas e ao ato de interrogatório (fls. 268).

Após nova análise e manutenção da prisão preventiva (fls. 282 e 304/305), houve a juntada do Laudo Médico Legal (fls. 306/310 – Dependência Toxicológica), que, após a manifestação das partes (fls. 316 e 318), restou homologado (fls. 319).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 321/327), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da reprimenda acima do mínimo legal, pela impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, bem como, pela imposição do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 332/347), alegando insuficiência de provas e atipicidade do delito de resistência, pleiteou a absolvição do réu em relação a ambos os crimes, nos termos do artigo 386, incisos VII e III do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tráfico para o crime de porte para consumo pessoal. No que tange a dosimetria da pena, requereu a fixação da pena

base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, terminando por requerer o direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual (fls. 268).

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade dos delitos imputados (artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, "caput" do Código Penal), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/07), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 08 e 09) e de interrogatório (fls. 10/11), Boletim de Ocorrência (fls. 27/29), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 30/31), fotografias da substância entorpecente apreendida (fls. 32), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 33), Comprovante de depósito judicial (fls. 90; Guia a fls. 93), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2113242 - fls. 104/107), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 108/110), Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 115/123) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 251/252 e 268).

Vejamos.

Em relação crime de tráfico de drogas, incontroverso nos autos, à vista dos depoimentos prestado em Juízo pelas testemunhas, policiais militares (fls. 251/252 e 268), bem como, pelo próprio réu (fls. 268), e de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 30/31), que, no dia dos fatos, fora apreendido, na posse do acusado, no bolso de sua bermuda, cinco porções de "maconha".

Induvidoso também, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 108/110: "Massa Líquida: 7,47 grama(s)" - "DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)"), a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade.

No que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 08), a testemunha Carlos Willian Ferreira dos Santos, policial militar, em Juízo (fls. 251/252), narrou que, na data dos fatos, após receberem solicitação do COPOM, informando a ocorrência de tráfico no bairro Humberto Salvador, com as características do indivíduo, qual seja, short azul e camiseta de time de futebol, em patrulhamento, avistaram um indivíduo com as características repassadas, em uma bicicleta, e, ao iniciarem a abordagem, este tentou se evadir, mas, após prévio acompanhamento, foi abordado, ocasião em que investiu contra a equipe, com socos e pontapés, tendo sido necessário o uso moderado de força para contê-lo, vindo a ser encontrado em sua posse, após revista, cinco porções de maconha e dinheiro.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Carlos Willian, a

testemunha Ronaldo César da Silva, policial militar, em Juízo (fls. 268), elucidou que, na data dos fatos, receberam uma ocorrência, em que um indivíduo negro, com short jeans e camisa de time, estava traficando no Humberto Salvador, e, na sequência, em patrulhamento, ao adentrar na rua citada, avistaram, em uma bicicleta, um indivíduo com as mesmas características informadas e, ao abordarem, o indivíduo partiu para cima da equipe, com socos e chutes, que, por sua vez, usou os meios legais de força para detê-lo, ocasião em que, em revista pessoal, encontraram droga fracionada, em seu bolso, dinheiro e o aparelho celular, elucidando, ainda, que o acusado afirmou que iria matar a família do policial.

As testemunhas arroladas pela Defesa e inquiridas em Juízo (fls. 268), não presenciaram o momento da apreensão, e seus depoimentos em nada contribuíram para elucidação dos fatos.

Por seu turno, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 268), negou a prática dos crimes que lhes são imputados, informando que, na data dos fatos, havia comprado vinte reais de maconha, equivalente a quatro porções, em um ponto de drogas, e, quando estava descendo a rua, foi abordado pelos policiais, vindo a ser agredido e ofendido por eles.

Nesse contexto, é de se ver que, enquanto os depoimentos policiais, prestados em Juízo, são harmônicos e coincidem com a versão apresentada em sede policial, a narrativa apresentada pelo acusado em Juízo é totalmente contraditória com a contada em sede policial (fls. 10/11), oportunidade em que negou até mesmo a posse das porções de maconha, afirmando que estavam com um adolescente, e que, naquela data, havia faltado do serviço e que não havia nenhuma quantia de dinheiro em seu poder.

No entanto, em seu interrogatório judicial (fls. 268), informou o réu que teria comprado quatro porções por vinte reais – em que pese ter sido apreendidas cinco porções em seu poder (Auto a fls. 30/31) –, assim como, que teria saído mais cedo do seu serviço e que possuía quarenta e um reais em dinheiro.

Nesse aspecto, diante da divergência instaurada, pontuo que não há nos autos qualquer indício idôneo de que as aludidas testemunhas, que são agentes públicos (policiais militares), tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática dos crimes ao acusado.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Outrossim, além da postura adotada pelo réu, tentando se desvencilhar, agressivamente, da abordagem policial, a forma como o entorpecente apreendido estava acondicionado (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 13/14: "Qtde.: 5 - CINCO PORÇÕES A GRANEL PESANDO TOTAL 8,92 GR"; fotos a fls. 32), e a quantia de dinheiro apreendida em notas diversas (fls. 08 - "R\$ 41,00 em espécie (duas notas de 10, três de 5, e três de 2)"), constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Além do mais, após realizada perícia no aparelho celular apreendido (Laudo a fls. 115/123), fora constata conversa, a qual despertou interesse da ilustre Perita, qual seja: "Opa, beleza então. Tá teno. Tá teno borracha hein. Pode encosta." (ex vi fls. 120), tudo a indicar que a expressão utilizada - "borracha" - faça referência a entorpecentes.

Ademais, imperioso registrar que, diante do pedido formulado pela Defesa, foi determinada a produção de prova pericial, consistente em exame de dependência toxicológica, e, conforme se constata da leitura do respectivo Laudo (fls. 306/310), concluiu o nobre Perito: "Trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar." (ex vi fls. 309 - item "9 CONCLUSÃO").

Dessa forma, e não tendo havido qualquer impugnação a referida conclusão pericial, ficam afastadas eventuais alegações de inimputabilidade (artigo 26 "caput" do CP) e semi-imputabilidade (art. 26, §único do CP).

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

No mais, à vista dos harmônicos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em sede policial (fls. 08 e 09), como em Juízo (fls. 251/252 e 268), restou configurado, também, a prática do crime de resistência (art. 329, "caput" do Código Penal).

Nesse aspecto, é de se ver, conforme narrado pelos milicianos, que o acusado, além de tentar evadir-se da abordagem, investiu contra a guarnição policial, com socos e pontapés (chutes), tendo sido necessário, para contê-lo, o uso de força, afirmando, ainda, que iria matar a família do policial.

Outrossim, não merece prosperar a fantasiosa narrativa apresentada pelo acusado, e que não encontra respaldo em qualquer outro elemento de prova, no sentido de que, gratuitamente, foi ofendido e agredido pelos policiais, posto que, além do descrédito de seu depoimento em Juízo, uma vez que totalmente diverso do apresentado em solo policial, a abordagem realizada pelos policiais, os quais, repita-se, à vista dos elementos dos autos, não teriam qualquer motivo para prejudicar o acusado, teve origem em denúncia, via COPOM, com as características do traficante, o que restou confirmado com abordagem e apreensão da droga.

Portanto, evidenciada a autoria e materialidade também do delito de resistência (art. 329, "caput" do Código Penal), passo à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, face a Folha de antecedentes criminais e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 36/39 e 40/42), que o réu ostenta maus antecedentes, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0028635-54.2010.8.26.0482 - fls. 40/41).

Deste modo, aplico as penas-base em patamares superiores aos mínimos, aplicando-lhes a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o tráfico de drogas, e em 02 (dois) mês e 10 (dez) dias de detenção, para o crime de resistência.

Por se tratar de pessoa com baixa renda, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação no Processo de conhecimento nº 0019783-65.2015.8.26.0482 (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Assim sendo, agravam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para o tráfico de drogas, e em 02 (dois) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, para o crime de resistência.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.

Não se aplica a redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já pontuado, além de reincidente, o réu ostenta maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por outro crime de tráfico de entorpecentes.

Diante desse panorama, e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a sanção penal definitiva, após somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e a reincidência.

Por não preencher requisitos subjetivo (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), o réu não faz jus à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 01/03), para CONDENAR o réu ÉVERTON LUÍS DOS SANTOS, qualificado a fls. 13, nascido aos 07.03.1992, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Marília Rocha dos Santos, RG nº 47.940.611-SP, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006 e 329, "caput" do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (26.04.2021).

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, inviável a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro e o aparelho celular apreendidos (Auto a fls. 30/31; Comprovante de depósito judicial a fls. 90 e 93; Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido a fls. 115/123) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão do dinheiro e do aparelho celular à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 17 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA